



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/299/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר**

תובעים	1	בית מחסה ליתומים
	2	מושיץ חנה,
	3	עוזרי יחיאל
	4	שן מנחם,
	5	שן דבורה,
	6	זולברג אלן הילטון
	7	זולברג לינדה אוריל
	8	מרוקו אילה
	9	שרשבסקי יעקב,
	10	דולב גנדלמן צילי,
	11	מארק מתן רחמים,
	12	קראוט אירן לינדה
	13	טופיול קראוט קרול לורנס
		באמצעות ב"כ: עו"ד אופיר עוזרי המעלות 6, ירושלים
	נגד	
נתבעים	2	שפיגלמן שמואל צבי,
	3	רות ארמון , אחר
	4	איריס פז, אחר
	5	אריה נועה, ת.ז.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/299/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- | | |
|---|------------------|
| 6 | אלישבע שפיגלמן , |
| 7 | שלמה צבי וייס, |
| 8 | מרים מינץ |

באמצעות ב"כ: עו"ד דוד ברוטפלד
אלון יגאל 65, תל אביב - יפו

פסק דין

ענייננו של פסק דין זה הוא אישור עבודות חיזוק מסוג הריסה ובניה, על פי סעיף 5א לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח – 2008 (להלן: חוק החיזוק), בבית המשותף, שאינו רשום כבית משותף, ברחוב אבן עזרא 19, בשכונת רחביה בירושלים, הידוע כגוש שומה 30038 חלקה 31 (להלן – הבית המשותף).

רקע

1. התובעים הם בעלים במושע בבית המשותף, שאינו רשום ככזה, כאשר לכל אחד מהתובעים זכות חכירה ל-999 שנים בגין חלקו במקרקעין, המסומן בנסח הרישום כדירה. הבית המשותף הוא בן 3 קומות וכולל 8 יחידות המשמשות למגורים. זכויות התובעים, מעבר להיותן רשומות בבעלותם בנסח הרישום, מעוגנות בשטרי שכירות, המעניקים לתובעים זכויות ב- 8 הדירות הקיימות בבית המשותף (כל אחד מהתובעים מחזיק בדירה או בחלק מדירה), ורשומות בנסח הרישום כזכויות חכירה ל-999 שנה בגין אותו חלק מסוים. מלכתחילה הוגשה התביעה כנגד שפיגלמן יצחק, שהיה רשום כבעל זכויות ב-1/25 במקרקעין. שטר השכירות המתייחס למר שפיגלמן אינו מתייחס לזכויות בדירת מגורים, כמו יתר שטרי השכירות, אלא ל"שטח חצר המיועד למוסך ומחסנים...". הנתבעים לא חלקו על פרשנות התובעים, שבמילה "מוסך" הכוונה היתה לחניה (כפי שאכן השתמשו במונח זה בעבר). אין מחלוקת כי בפועל הבית המשותף מורכב מדירות התובעים, וכי השטח שהיה משויך לנתבע שפיגלמן (וכיום לנתבעים) הוא שטח של 41.7 מ"ר, הנמצא בפנינה הצפון מזרחית של החלקה ואין כל ביטוי פיזי במקום למוסך או מחסנים של מר שפיגלמן, וכי לא היה למר שפיגלמן מעולם מבנה פיזי כלשהו בבית המשותף.

2. התובעים ביקשו לאשר ביצוע עבודות של הריסת הבית המשותף ובנייה מחדש, על פי סעיף 5א לחוק החיזוק. הבקשה להיתר שהגישו התובעים לועדה לתכנון ולבניה ירושלים אושרה בתנאים ביום 11.4.2019.

3. מסמכי הרישום לא כללו פרטים מזהים של מר שפיגלמן, ועל פי הידוע הוא מעולם לא תפס חזקה בנכס, כך שהיה קושי לאתר את בעלי הזכויות הנוכחיים בנכס נשוא שטר השכירות שנחתם עמו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/299/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

4. כבוד המפקחת (כתוארה אז) י' ענתבי שרון אשר דנה אותה עת בתיק, אישרה לתובעים לבצע תחליף המצאה, אולם לאחר דיון שהתקיים בעניין במעמד התובעים, מצאה כי לאור היקף השטח הרשום על שם הנתבע, ושווי שאינו מבוטל, ולאור הסבירות שמדובר בנתבע שנפטר, לא די במאמצים שנעשו לצורך איתור הנתבע, ועל כן הורתה על צירוף האפטרופוס הכללי כצד לתובענה כדי שיסייע באיתור הנתבע או יורשיו (ר' החלטה מיום 31.3.2020). בעקבות פעולות איתור שבוצעו מטעם האפטרופוס הכללי, פנו הנתבעים, שהם יורשים של מנוח בשם יצחק שפיגלמן, ת.ז. 962571, בבקשה להכיר בהם כיורשיו של מר יצחק שפיגלמן הרשום כבעל חלק מהזכויות בבית המשותף.
5. ביום 27.12.2020 קבעה כב' המפקחת שלאור העובדה שהליך הוכחת הזהות מול לשכת הרישום אורך זמן רב מהצפוי, וכדי שלא לעכב את המשך בירור ההליך, ימשיך ההליך מול יורשיו של מר יצחק שפיגלמן ת.ז. 962571, הם הנתבעים דן, בהתאם לצווי הירושה. כן קבעה כי ככל שיינתן פסק דין בהליך, הרי שיהיה מותנה בהוכחת זהות כדבעי בלשכת הרישום והעברת הבעלות על שם אותם יורשים. כבר כעת אקדים את המאוחר, ואציין כי אכן הליך הוכחת הזהות הושלם, והזכויות שהיו רשומות ע"ש מר יצחק שפיגלמן, נרשמו ביום 8.7.2021 על שם הנתבעים.
6. מטענות הנתבעים עולה שאין להם התנגדות עקרונית לביצוע העבודות, אולם לטענתם התמורה שהוצעה להם אינה מספקת. אמנם בכתב ההגנה טענו הנתבעים שהפריקט פוגע בזכויותיהם הקנייניות ועל כן יש לדחות את התביעה, אולם מסיכומיהם עולה שזנחו טענה זו, והתמקדו בגובה התמורה המגיעה להם לטענתם.
7. בדיון מיום 24.2.2021 הצעתי לצדדים כי הנתבעים יחתמו על ההסכם לביצוע העבודות, תוך שיוסכם על מינוי שמאי מטעמי, שחוות דעתו, לאחר השלמת הליכים דיוניים של שאלות הבהרה, חקירה וסיכומים, תהווה בסיס למתן פסק דין לעניין התמורה המגיעה לנתבעים, תוך שהתובעים והיזם יתחייבו שלא למכור אחת מדירות הפרויקט ששוויה 1,200,000 ₪ לפחות עד לאחר ביצוע פסק הדין, כדי להבטיח את ביצועו. כן קבעתי בהחלטה מאותו יום כי ככל שלא תהיה הסכמה להצעה האמורה, או שהצדדים לא יגיעו להסכמות אחרות שיש בהן כדי ליעל את ההליך, אמנה שמאי מטעמי לצורך בחינת הטענות השמאיות של הצדדים והצגת חלופות שההכרעה המשפטית בעניין ככל שתידרש, תינתן על ידי בהמשך.
8. מהודעות הצדדים בעקבות ההחלטה האמורה עלה כי הנתבעים לא הסכימו להצעתי ולא הסכימו להצעה אחרת מטעם התובעים. לפיכך מיניתי שמאי מומחה מטעמי, מר אריה קמיל, לצורך מתן חוות דעת בנוגע לתמורה המגיעה לנתבעים במסגרת הפרויקט.
9. ביום 5.5.2021 נתנה חוות דעתו של המומחה מטעמי, ובהמשך נתן מענה לשאלות הבהרה מטעם הצדדים. הצדדים ויתרו על חקירת המומחה, ולא ביקשו לחקור את המומחים מטעמם או לקיים הליך דיוני נוסף. לפיכך נקבע התיק לסיכומים בעל פה. סיכומי הצדדים נשמעו ביום 3.11.2021.

חוות דעת המומחה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/299/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

10. המומחה מטעמי קבע, בניגוד לעמדת הנתבעים, שאין שווי לחלק היחסי של הנתבעים בשטח הבנוי בפועל. לפיכך מצא שזכויות הבניה שנותרו לנתבעים נובעות מהפער בין הזכויות הממומשות לזכויות תכנוניות מאושרות שטרם מומשו. זאת על פי זכויות הנובעות מתכנוניות שבתוקף כיום, אולם מבלי לקחת בחשבון זכויות שניתנות ליזם על פי תמ"א 38 שכן אלו נועדו לתמרץ בעלי דירות קיימות. לפיכך מצא ששווי הזכויות להם זכאים הנתבעים מתייחס ל-17.2 מ"ר, על פי תחשיב של 4% (חלקם של הנתבעים) כפול 429 מ"ר (יתרת הזכויות שניתן להוסיף על המצב הקיים) (ר' עמוד 18 לחוות הדעת). כן קבע כי ערכו של שטח מבונה למגורים הוא בגבולות של 25,000 ₪ למ"ר (זאת לאחר הפחתה שמאית רלוונטית משווי מ"ר בנוי למגורים, שהוא כפי שקבע השמאי, 50,000 ש"ח).

11. לפיכך מצא השמאי המומחה מטעמי שבגין זכויות הבניה, בשטח של 17.2 מ"ר, זכאים הנתבעים לסך של 428,992 ₪, ובגין שטח החצר המוחזק לנתבעים, שגודלו 41.7 מ"ר, זכאים לתמורה בסך של 260,625 ₪. בסה"כ מצא כי התמורה המגיעה לנתבעים היא בגבולות של 690,000 ₪.

טענות התובעים

12. התובעים טוענים כי הנתבעים פעלו כדי להכביד על הוצאתו לפועל של הפרויקט, למרות שאינם מתנגדים מהותית לפרויקט עצמו, וטענותיהם נוגעות לתמורה בלבד, וכן שהתנהלותם נועדה לסחוט את התובעים והיזם. לטענתם, השטח שהוחזק לנתבעים הוא לצורך חניה ומחסן בלבד, ומעולם לא נעשה בו שימוש, ולא נבנה עליו דבר. לפיכך לטענתם תמורה של למעלה מ-25 מ"ר ביעוד של חניה ומחסן היא תמורה הולמת, שכן כל זכויות הבניה במסגרת העבודות, מקורן בתמ"א. לחילופין, הם זכאים בנוסף להפרש בין תמורה זו לזכויות שלהם (ללא הזכויות על פי התמ"א).

13. לטענתם, הנטל הראשוני להוכחת פגיעה בזכויות מוטל על הנתבעים, והם לא הרימו את הנטל. עוד לטענתם, זכויות הבניה על פי תמ"א 38 שייכות לבעלי הדירות בלבד. לטענתם, בקשת הנתבעים שהיזם ירכוש זכויותיהם אינה בסמכות ערכאה זו, שכן אין מקום להתערב בהסכם שבין היזם לבעלי הדירות ועל כן אין מקום לקבוע שעל היזם לרכוש את זכויות הנתבעים או שעליו לתת להם דירה בפרויקט. לטענתם, בניגוד לטענת הנתבעים, קביעת השמאי שיש לחשב את חלקם של הנתבעים לאחר הפחתה השטח הבנוי בחלקה בפועל היא קביעה נכונה, שכן לנתבעים אין חלק בזכויות הבנויות בפועל.

14. לטענתם, טענת הנתבעים לעניין רישום זכויותיהם ב"דירה" היא הרחבת חזית, מה גם שבעבר נטען על ידי הנתבעים לחוסר סמכות של המפקחות לדון בתביעה בשל הטענה שאין לנתבעים דירה, ועל כן הנתבעים מושתקים מלטעון זאת. כמו כן הוכחה טענת הנתבעים לעניין זכות שנתנה לכאורה בעבר למנוח שפיגלמן לבנות על הגג. כן הכחישו התובעים את טענת הנתבעים שלא ניתן לרשום את המחסן והחניה, שבכוונת התובעים לתת לנתבעים כתמורה, כיחידה נפרדת.

טענות הנתבעים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/299/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

15. לטענתם, שפיגלמן המנוח קיבל רישיון בניה מיום 22.10.50 להשלמת קומה ג' למגורים ורישיונות משנת 1951 ו-1952 לבניית מוסך וחדר כביסה. רישיונות אלו לא מומשו. על פי הסכם התמ"א, כל אחד מבעלי הדירות מקבל דירה הכוללת תוספת שטח של 25 מ"ר, מרפסת סוכה, מחסן וחניה. כן נקבע בהסכם כי תנאי מהותי להסכם הוא היעדר חבות מס למי מהדיירים. לטענתם, הפרת התנאי יכול להביא לביטול ההסכם, אלא אם כן היזם לוקח על עצמו את התשלום.

16. לטענתם, התובעים אינם יכולים לתת כתמורה לנתבעים מחסן וחניה, שכן הם יפרו בכך את הוראות התכנון והבניה שאינם מאפשרים יצירת יחידה נפרדת למחסן או לחניה, ויש לשייכם לדירה.

17. לטענתם, עצם העובדה שהמומחה מטעמי קבע, בניגוד לאמור בתביעה, שיש לנתבעים זכויות בניה למגורים, מחייבת את דחיית התביעה.

18. לטענת הנתבעים קיימת טעות שמהותה משפטית בחוות דעתו של המומחה מטעמי. לטענתם, השאלה מהן זכויות הבניה של הנתבעים היא שאלה משפטית, והמומחה מטעמי שגה שעה שלא לקח בחשבון את זכויות הבניה מכח תמ"א 38. לטענתם, שעה שנתבעים מוגדרים כבעלי זכויות שיש לח"מ סמכות בעניינם, יש לתת להם הטבות כמו ליתר בעלי הזכויות, וכן להתחשב בכך כי זכויות החכירה שלהם רשומות ב"דירה". כן יש להתייחס לכך שהמנוח קיבל היתר בניה לבנית בקומה ג', ועל כן אין להפלותו לעומת בעלי זכויות שמימשו את זכויות הבניה. עוד לטענתם, יש לחשב את זכויות הבניה של הנתבעים מסך זכויות הבניה במגרש, ללא קשר לזכויות שנוצלו. כמו כן על היזם לשאת בכל חובות המס או היטל ההשבחה של הנתבעים.

דיון והכרעה

חשיבות הפרויקט

19. החוזים המהווים חלק מתיק הבית המשותף, אשר עולה מהם כי בעת שנערכו הבניין כבר היה קיים, הם משנת 1950. לפיכך מדובר בבניין הקיים למעלה מ-70 שנה, אשר אין מחלוקת כי אינו עומד בתקן הישראלי 413 לעמידות מבנה מפני רעידות אדמה. התובעים, בעלי 8 דירות בבית המשותף, מתוך 8 או מתוך 9 דירות בבית המשותף (השאלה אם שטח הנתבעים הוא דירה נמצאת במחלוקת), אשר לדירותיהם צמודים 24/25 חלקים מהרכוש המשותף, מעוניינים בביצוע פרויקט חיזוק של הבית המשותף, על פי סעיף 5א לחוק החיזוק. בכך יש בידי התובעים את הרוב הדרוש להגשת תביעה בפני המפקח על רישום מקרקעין לצורך אישור העבודות, על פי סעיף 5א לחוק החיזוק. כמו כן כאמור לעיל, קיימת החלטה של הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים לעניין אישור ההיתר בתנאים, ובכך למעשה מתקיימים תנאי הסף הנדרשים על פי חוק החיזוק להגשת תביעה מסוג זה.

20. בפסקי הדין העוסקים בחוק החיזוק צוינה החשיבות הרבה של קידום פרויקטים על פי חוק החיזוק. כך לדוגמא נכתב בפסק הדין המנחה שניתן ברע"א 102/14 **זב שומרוני נ' אוהד קופמן ו-14 אח'** (9.7.14) [פורסם בנבו] (להלן: **עניין שומרוני**):



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/299/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"דומה שאין צורך להכביר מילים אודות החשיבות הטמונה בהתגוננות בפני רעידות אדמה במדינת ישראל. עם זאת, לא למותר להפנות בהקשר זה לדו"ח מיוחד של מבקר המדינה בנושא זה, שבו נאמרו הדברים הבאים:

"מרבית המומחים לרעידות אדמה סבורים, כי התרחשותו של אסון רעידות אדמה בישראל, שעלול לגבות אלפי קורבנות בנפש ולגרום נזקים ניכרים רכוש ולמבנים, היא כמעט ודאית, וכי רעידת אדמה כזאת בוא תבוא, במוקדם או במאוחר. אשר על כן, ההיערכות לקראתה, חייבת לעמוד במקום גבוה ביותר בסדר העדיפויות הלאומי. אם תשכיל מדינת ישראל להיערך נכון, לחזק מבנים שאינם עומדים בתקן לבנייה עמידה ברעידות אדמה ולדאוג לאכיפת התקן, גדולים הסיכויים שתצליח לצמצם באורח ניכר את הנזקים הצפויים מרעידת אדמה שעוצמתה גבוהה. לפיכך, אין לראות בהוצאות למימון חיזוקם של מבנים בפני רעידות אדמה בזבוז, אלא השקעה בביסוס ובחיזוק של תשתית המדינה שתישא פירות בטווח הארוך". [ההדגשות במקור – ד.ב.א.] (דו"ח מיוחד של מבקר המדינה בנושא עמידות מבנים ותשתיות ברעידות אדמה – תמונת מצב (23.3.2011), בעמ' 5).

21. בשל חשיבות הנושא, נחקק בשנת 2008 חוק החיזוק אשר קובע מנגנונים המורידים את רף ההסכמה הדרוש על פי חוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן – חוק המקרקעין) לשם ביצוע עבודות ברכוש המשותף, וכאלו המקלים על ניצול זכויות הבניה וביצוע עבודות במסגרת תכנית חיזוק, כל זאת לצורך איזון בין זכויות בעלי הדירות מחד והצורך הציבורי בחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה מאידך.

22. הפסיקה פירשה את הסמכויות שנתנו למפקח על רישום מקרקעין לאשר עבודות כאמור, למרות התנגדות חלק מבעלי הדירות, בצורה רחבה, בשל תכלית חוק החיזוק לקדם עסקאות על פי חוק זה (ר' לדוגמא **עניין שומרוני** דלעיל וכן ע"א 3700/15 **רוט נ' עגנון** (27.6.16) [פורסם בנבו]).

23. על רקע דברים אלו, יש לבחון האם יש טעם ענייני בהתנגדות הנתבעים לביצוע העבודות, ואם כן, האם יש בכך כדי לדחות את התביעה, לקבלה, או לאשר את ביצוע העבודות בתנאים.

האם לנתבעים "דירה" בבית המשותף?

24. הטענה שלנתבעים קיימת זכות ב"דירה" בבית המשותף נטענה על ידי הנתבעים לראשונה רק בסיכומיהם, ואף בשל כך יש לדחותה, שכן היא מהווה הרחבת חזית.

25. אוסיף בהקשר זה כי בשלב מוקדם יותר של ההליך, ביקשו הנתבעים לדחות את התביעה על הסף בהיעדר סמכות עניינית, בטענה שהם בעלי זכויות במקרקעין ובהתאם בעלי חלקים בזכויות הבניה, אך **אינם** בעלי דירה המקרקעין, ועל כן לא קיימת סמכות עניינית מפקח על רישום מקרקעין לדון בהליך כלפיהם. בקשתם נדחתה על ידי כב' המפקחת י' ענתבי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

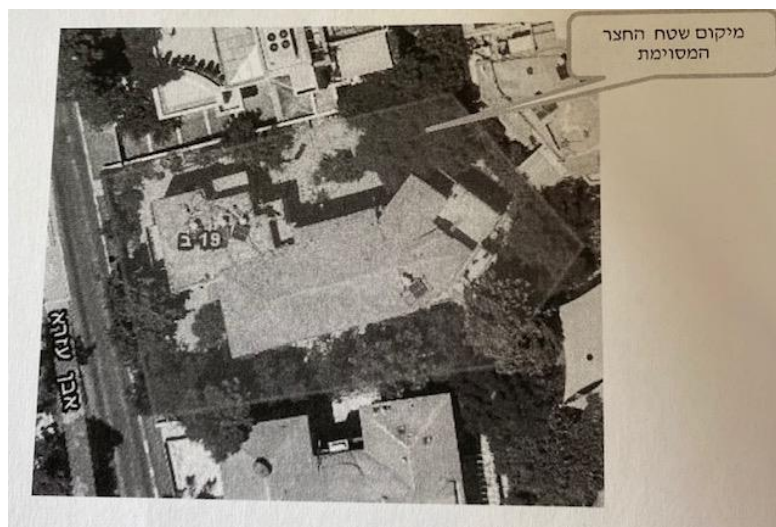
מס' תיק: 1/299/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שרון שדנה אותה עת בהליך, בהחלטה מנומקת מיום 12.1.2021. במסגרת ההחלטה נקבע כי אף שאין בבעלותם של הנתבעים דירה, קיימת סמכות למפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה כאמור בשל הסמכות הרחבה שנתנה למפקח לדון בתביעות על פי חוק החיזוק, וכאשר עמדת כל הצדדים היא שנדרשת הסכמת הנתבעים לצורך ביצוע הפרויקט. עוד נקבע באותה החלטה שהנתבעים עצמם רואים עצמם כבעלי זיקה קרובה מאד ל"בעל דירה". לפיכך נקבע באותה החלטה שיש לאמץ בהקשר זה פרשנות תכליתית, על פיה חוק החיזוק נותן סמכות בידי המפקח על רישום מקרקעין לדון גם בעניינם של הנתבעים. כך שאף שעמדת הנתבעים עצמם היתה שאין להם זכות בדירה במקרקעין נשוא ההליך, נקבע שיש סמכות למפקח על רישום מקרקעין לדון בעניין.

26. אף שדי באמור כדי לדחות את טענת הנתבעים שנטענה בסיכומיהם לעניין זכותם ב"דירה" במצב הקיים, בשל היותה הרחבת חזית, שאף עומדת בסתירה לטענות קודמות שלהם בהליך, מצאתי לדחות את טענתם גם לגופו של עניין.

27. להלן תמונת השטח אשר על פי נסח הרישום הנתבעים הם בעלי הזכויות בו, כפי שהוא במציאות, על פי תמונה שנכללה בחוות דעתו של השמאי מטעמי מאתר המפות GIS ירושלים:



28. סעיף 1 לחוק החיזוק מפנה לסעיף 52 לחוק המקרקעין, לעניין הגדרת "דירה". סעיף 52 לחוק המקרקעין מגדיר "דירה" כ"חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר".

29. הפסיקה פירשה הגדרה זו ככוללת הן מרכיב חזותי, הקיים בפועל, והן מרכיב ייעודי. כך לדוגמא נקבע בע"א 11965/05 **עזבון המנוח מרדכי קליין נ' דוד שרון ואח'** (4.6.2008)[פורסם בנבו] (להלן – עניין קליין):

"נקבע כי המונח "דירה" כולל שני מרכיבים: המרכיב האחד מתייחס לכך כי מדובר באזור בנוי, שתחומיו חזותיים וברורים, מאחר ואין חדר או תא, שאין לו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/299/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

רצפה, גג וקירות. המרכיב השני מתייחס לייעודו של החדר או התא. אין די בכך, שמדובר על אזור המתוחם בקירות, ריצפה ותקרה, אלא צריך שתיווצר חלקה שלמה ונפרדת, שיש לה קיום עצמי לאחת מן המטרות שהובאו בחוק. (ע"א 402/80 "אתגר" הקלוב הישראלי החדש למסחר ביהלומים בע"מ נ' מ.ב.א. החזקות ונכסים בע"מ, פ"ד לה(3) 309, 317 (1981)). משמעות המונח "דירה" בחוק רחבה יותר איפוא ממשמעות המונח בלשון בני אדם. כפי שמציין פרופ' י' וייסמן בספרו:

"הדירות שמדובר בהן אינן חייבות להיות במשמעות המילונית של המילה דירות, דהיינו, מקום למגורים. תא המשמש לכל צורך שהוא (כגון מחסן) מספיק כדי שייחשב כ'דירה', בהקשר של בתים משותפים, ובלבד שמדובר בחלקה שלמה ונפרדת. התנאי בדבר היות הדירה חלקה שלמה ונפרדת מחייב שהן מבחינה חזותית הן מבחינת היעוד התא הוא נפרד ואינו מהווה חלק מחלקה אחרת שבבית, כגון שיש לו כניסה נפרדת, מונה חשמל נפרד ואספקת מים עצמאית." (ויסמן לעיל, בעמ' 355).

מכאן שתנאי הכרחי הוא שמדובר בחלקה שלמה ונפרדת הן מבחינה חזותית והן מבחינת יעוד התא. כך למשל נמצא כי מחסן במרתף שנועד לשמש את אחת מדירות הבית, לא יחשב כדירה לאור הכוונה שהוא יהיה נספח לדירה. בדומה, העובדה כי לחדר מסוים אין כניסה נפרדת, יכולה להעיד כי אין מדובר בחלקה עצמאית. דוגמא נוספת יכולה להיות מחסן שאינו משמש לכל מטרה ואינו מחובר לחשמל ולמים, מחסן שכזה אינו נחשב כדירה וזאת על אף שהיה רשום ככזה (ויסמן לעיל, בעמ' 390 והאסמכתאות שם).

30. לפיכך הגיע בית המשפט למסקנה **בעניין קליין**, בהתייחס לתת חלקה נשוא הערעור שהיתה רשומה ככזו על שם המערער במסמכי הרישום, ואף הוצמדו לה חלקים מהרכוש המשותף, שאינה דירה שכן לא מתקיימים בה התנאים האמורים:

"סיכום ביניים: חלקה 17/1 אינה "תא" או "דירה" ואינה יחידה עצמאית והיא מהווה חלק מהרכוש המשותף בבניין."

31. בענייננו אין מחלוקת שזכויות הנתבעים, בשונה מזכויות התובעים, אינן כוללות, ואף לא כללו בעבר, כל מבנה פיזי, כך שלא מתקיימים בהן המאפיינים הנדרשים להגדרתם כ"דירה" על פי חוק המקרקעין ועל פי חוק החיזוק. אמנם במסמכי הרישום, בחלק המיוחד למר שפיגלמן את חלקו במסגרת חכירה נרשם בהערות "דירה מספר ט (I)" אך מעיון ביתר ההערות לגבי זכויות בעלי הזכויות האחרים, עולה שמדובר בהערה שנועדה לאפיין את השטח בתשריט, ובתשריט אכן אותו שטח בחצר שיוחד לשפיגלמן סומן באות ט, ואין מדובר ברישום זכות בדירה כמשמעותה בחוק המקרקעין. לפיכך אני מוצאת כי לנתבעים לא קיימת בבית המשותף דירה כמשמעותה בחוק החיזוק.

האם לנתבעים זכות לתוספת זכויות על פי תמ"א 38 בדומה לתובעים?



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/299/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

32. בפסק הדין בת"א 11271-11-15 (מחוזי ירושלים) פרידמאן ואח' נ' שומרי אמונים בע"מ (2.2.2021) [פורסם בנבו] (להלן – עניין פרידמאן), נקבע שזכויות הבניה על פי תמ"א 38 ניתנות למי שאותן זכויות נועדו לתמרץ (ר' פסקה 24 לפסק הדין). לפיכך נקבע שלמרות שבתקנון הבית המשותף נכתב, בעקבות פסק דין קודם שניתן בעניין, שכל זכויות הבניה בבית המשותף נותרו בידי הנתבעת, שהיא בעלת הקרקע, הרי שהזכויות מכח תמ"א 38 ניתנו לחוכרי הדירות (שהם בעלי הדירות על פי הגדרת סעיף 1 לחוק החיזוק המפנה להגדרת סעיף 52 לחוק המקרקעין) ולא לנתבעת שהיא הבעלים הרשום של המקרקעין.

33. באשר לטענה שעלתה בעניין פרידמאן, שזכויות הבניה שיינתנו לבעלי הדירות (החוכרים) עלולות לפגוע בזכויות הבניה המוקנות לנתבעת, נקבע בפסקה 26 לפסק הדין: "ככל שיבקשו התובעים לקדם תמ"א 38 במתחם, ניתן יהא לברר האם ניצול הזכויות על פי התמ"א פוגע בזכויות בנייה של הנתבעת אם לאו ומהן התוצאות הנובעות מכך. ההכרעה בכל המחלוקות בכל הנוגע לתמ"א 38 נתונה למפקח על רישום מקרקעין (ר' ע"א 3700/15 רוט נ. עגנון ואח' [פורסם בנבו])."

34. באשר לחישוב התמורה לה זכאים בעלי זכויות במסגרת תמ"א 38, נקבע בפסיקה שדין מחסן אינו כדין דירה, וכי נושא השוויון בתמורות נבחן בין שווים ולא בין שונים. ר' לעניין זה עש"א (ת"א) 48996-10-18 מזל כלב נ' בן אורי (1973) חברה לעבודות ציבוריות ובניין, [פורסם בנבו] (9.12.18) (להלן – עניין כלב). באותו עניין נמצא שאין מניעה להרוס מחסן בנוי, במסגרת עבודות על פי תמ"א 38 שעניין חיזוק ולא הריסה ובניה מחדש, וכי התמורה תינתן לבעלי המחסן שיהיה בדמות מחסן גדול יותר היא תמורה הולמת.

35. בעניינו, כל שיש לנתבעים הוא שטח שהוגדר בחצר הבית המשותף, אשר אין עליו שום מבנה, ומעולם לא שימש את הנתבעים או את מי שממנו ירשו את הזכויות. כמו כן כאמור, אין המדובר ב"דירה" כמשמעותה בחוק החיזוק. על כן, הנכס הרשום על שם התובעים, אינו מסוג הנכסים שתמ"א 38 נועדה לתמרץ. בשונה מהפסיקה בעניין כלב, אף לא צפוי להיגרס במסגרת העבודות נכס כלשהו של הנתבעים.

36. לעומת זאת, כאמור, התובעים, שעל פי הגדרת חוק החיזוק הם בעלי דירות בבית המשותף, זכאים על פי ההסכם לתוספת זכויות אשר נתנה לכל אחת מהדירות וזאת על פי התכנית, אשר כוללת זכויות שאושרו מכח תמ"א 38, וזכויות נוספות.

37. לאור האמור לעיל, בכל הנוגע לזכויות מכח תמ"א 38, הרי שזכויות אלו נועדו לתמרץ את התובעים בלבד, ועל כן אין לנתבעים זכות לקבל תוספת זכויות מכח התמ"א. באשר לטענת הנתבעים שבמסגרת התמ"א ייעשה שימוש בשטח שבבעלותם, הרי שמדובר בשטח שאינו בנוי וספק אם ניתן לשימוש כלשהו במצבו הנוכחי (לעניין הספק באשר לאפשרות השימוש בשטח ר' עמוד 19 לחוות דעתו של השמאי מטעמי), ותמ"א מסוג הריסה ובניה מחדש ממילא כוללת בתוכה שימוש בכל השטחים של בעלי הזכויות. יתר על כן, על פי פסק דין בעניין כלב, אין מניעה להשתמש בשטח כאמור אף לצורך עבודות חיזוק שאינן בגדר הריסה ובניה מחדש, ובלבד שתינתן לנתבעים תמורה בגינו. בשונה מעניין כלב, מכיוון שכאן מדובר בפרויקט מסוג הריסה ובניה מחדש, ומכיוון שאין המדובר בשטח בנוי, ומכיוון שעולה שבמצב הנוכחי ספק אם ניתן לעשות בו שימוש, אני סבורה שהתמורה במקרה זה אינה חייבת להיות דווקא במתן שטח חילופי, כפי שיורחב בהמשך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/299/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

38. לאור כל האמור לעיל, צדק השמאי מטעמי, שעה שלא מצא מקום לחשב במסגרת התמורה שיש לתת לנתבעים, זכויות הניתנות מכח תמ"א 38.

39. באשר לזכויות בניה **אחרות** הנגרעות מהנתבעים בשל הבניה שתבוצע, הרי שיש מקום לבחון מהן הזכויות האמורות ומהו הפיצוי המתאים.

האם לצורך חישוב חלקם של הנתבעים בזכויות יש לקחת בחשבון את השטח הבנוי על המגרש?

40. טענתם של הנתבעים בהקשר זה היא שהשמאי מטעמי טעה טעות משפטית שעה שחישב את חלקם בזכויות הבניה מתוך יתרת הזכויות שאינן בנויות, ולא מכלל זכויות הבניה בחלקה, לרבות הבניין הקיים. בהקשר זה, לטענתם, יש לחשב את זכויות הנתבעים כנגזרת מכלל הזכויות המוקנות למגרש על פי תב"ע 9988 (שנכנסה לתוקף ב-10.8.2015), ובחלופה המועדפת על ידם, אף בגילום פוטנציאל תוספת הזכויות מכח תמ"א 38.

41. דין טענה זו של הנתבעים להידחות, כפי שיפורט להלן.

42. ראשית, הנתבעים לא ביססו את טענתם על כל אסמכתא משפטית שהיא, אף שלטענתם מדובר בטענה משפטית ולא שמאית.

43. שנית, השמאי מטעמי קבע קביעה שמאית בחוות דעתו על פיה החלק היחסי של הנתבעים בשטח הבנוי אינו כלכלי ואין לו שווי, וכי רוכש סביר או יזם, טרם ביצוע הסכם מול הדיירים, היה צריך להביא בחשבון את העובדה שהבניה הקיימת מוכרת ל-999 שנים וסביר כי יש לתת תמורה בעדה לחוכרים ולא לבעלים (ר' עמוד 18 לחוות הדעת).

44. שלישית, מהסכמי הרכישה הקיימים במסמכי הרישום, כולל מסמכי הרכישה של המנוח שפיגלמן, עולה שזכויותיו של שפיגלמן נרכשו שעה שהבניין כבר היה קיים. הנתבעים לא טענו לבנייה נוספת בבניין לאחר הרכישה על ידי שפיגלמן. בעלי הזכויות המקוריים בדירות התובעים, רכשו את הדירות הבנויות. משרכשו את הדירות הבנויות, רכשו ממילא גם את זכויות הבניה על פיהן נבנו אותן דירות, שכן לא ניתן לרכוש דירה בנפרד מהזכויות על פיהן נבנתה. מכאן, ששפיגלמן לא יכול היה לרכוש באותו מועד זכויות בניה שכבר נוצלו בפועל ונמכרו, כחלק מהדירות הבנויות, לבעלי הזכויות האחרים.

בעוד שבשטרי השכירות משנת 1950 של הרוכשים האחרים נכתב במפורש שהם רוכשים דירה אשר תוארה בשטר השכירות, בתוך בנין הכולל דירות וכן שטח המיועד לגר' ולמחסן, בשטר השכירות של המנוח שפיגלמן נכתב שהוא רוכש שטח המיועד למוסד ומחסנים הנמצא בבניין הכולל את הדירות שפורטו.

מכאן, שאין ליורשי המנוח שפיגלמן אלא מה שרכש והם ירשו ממנו, דהיינו, שטח חצר הנמצאת לצד בניין קיים ובנוי, שכולל את הדירות שכיום התובעים הם בעלי הזכויות בהם.

על פי אותם הסכמים הקיימים במסמכי הרישום, לא רכש המנוח שפיגלמן או מי מבעלי הזכויות האחרים, זכויות בניה נוספות על אלו שקיבל בעת הרכישה בפועל. לפיכך, פרשנות סבירה של הסכמי הרכישה, שאינה כוללת התייחסות לנושא זכויות הבניה העתידיות,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/299/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מובילה למסקנה שלא היתה כוונה לתת למי מבעלי הזכויות זכויות בניה עתידיות העולות על חלקו היחסי **בזכויות שיתוספו**. הזכויות להן טוענים הנתבעים הן על פי תב"ע 9988 שנכנסה לתוקף בשנת 2015 כאמור לעיל, ולכן רק הזכויות שנוספו מעבר למה שהיה בנוי בעת הרכישה הן ששייכות לכלל בעלי הזכויות בבית המשותף, כל אחד על פי חלקו. לעניין פרשנות הסכם באשר לחלוקת זכויות בניה עתידיות ר' ע"א **עמליה פרנק כהן נ' חברת "זוזב נכסים בע"מ"** (20.11.2016)[פורסם בנבו].

עניין זה עולה בקנה אחד עם האמור בחוות דעתו של השמאי מטעמי, על פיו שווי זכויות הנתבעים בבניה הקיימת הוא אפסי.

45. רביעית, נסח הרישום כולל הן זכויות בעלות של התובעים והנתבעים, אשר עקב היותן במושע, מפורטות כחלקים בנכס, והן זכויות חכירה ל-99 שנים לאותם בעלים, כאשר זכויות אלו מפורטות באשר לכל אחד מהם את החלק המסוים השייך לו (באשר לתובעים – דירות ובאשר לנתבעים – שטח החצר האמור). הפיצול באופן רישום הזכויות בנסח נעשה, כפי שניתן להבין מהנסח עצמו, רק משום שהחלקה רשומה במושע. יחד עם זאת, מובן שיש לראות את שני חלקי הרישום באופן שהם תואמים זה את זה, דהיינו, שהחלק המסוים שניתן במסגרת החכירה, הוא שנכלל בחלק של אותו בעל דירה בבעלות בחלקה. על כן לא ניתן לקבל את טענת הנתבעים, שיש לתת להם 1/25 מכלל זכויות הבניה בחלקה, שעה שחלק זה מתייחס לזכויותיהם באותו שטח חצר, בזמן שחלקם של בעלי הזכויות האחרים מתייחס לדירות המסוימות שרכשו. מכאן שגם האופן בו רשומות הזכויות בנסח הרישום תומך במסקנה שיש להפחית את השטח הבנוי מכלל זכויות הבניה בחלקה, ורק אז לחלק את היתרה לבעלי הזכויות לפי חלקם היחסי.

46. חמישית, גם הטענה שניתן בזמנו למנוח שפיגלמן היתר לבניית דירה, אינה מסייעת לנתבעים בהקשר זה, כפי שאפרט.

מהפירוט העובדתי שבחוות דעתו של השמאי מטעמי, עולה כי המנוח שפיגלמן קיבל בשנת 1950 היתר להשלמת קומה ג' בבית המשותף למגורים. אין מחלוקת כי היתר זה לא מומש. לטענת הנתבעים, המופיעה לראשונה בסיכומיהם, מכיוון שהמנוח קיבל היתר לבניית דירה, אין להפלותו ביחס ליתר בעלי הדירות שמימשו את זכותם. דין טענה זו להידחות הן משום שמדובר בהרחבת חזית שלא הותרה, והן משום שעצם העובדה שהמנוח קיבל היתר לבנייה על הגג, אינה מעידה על כך שהיו לו זכויות קנייניות בגג, או על היקף זכויות הבניה שהיו בבעלותו. יתר התובעים, בשונה משפיגלמן המנוח, רכשו דירה קיימת, וזכויותיהם בה רשומות במסמכי הרישום. זכות תכנונית שנתנה לפני 70 שנה ותוקפה פג לפני שנים רבות, כאשר אין כל הוכחה שניתן לקבלה שוב, אינה יכולה להעיד על זכות קניינית כלשהי בדירה בבית המשותף, ואינה יכולה להעיד על הזכויות התכנוניות הקיימות והמשויכות לדירה כיום. הזכויות התכנוניות הקיימות כיום נגזרות, כפי העולה מהאמור לעיל, מהמצב התכנוני הקיים היום.

למעלה מן הצורך אוסיף כי מהמסמכים ההיסטוריים, בצירוף טענת הנתבעים בסיכומיהם, עולה שככל הנראה בני משפחה אחרים של המנוח רכשו, בשנת 1950, דירה קיימת בבית המשותף שנמכרה בהמשך. על כן לא ניתן לדעת האם אותן זכויות בניה שאושרו בזמנו אושרו כחלק מזכויות הבניה השייכות לאותה דירה שהיתה בבעלות קרובי משפחתו של



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/299/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שפיגלמן המנוח, או כחלק מזכויות הבניה השייכות לחלק בחצר מושא הליך זה, שהיה בבעלותו של שפיגלמן המנוח עצמו.

לאור האמור, והן בשל העובדה שמדובר בהרחבת חזית, טענות הנתבעים בעניין זה נדחות.

47. מכל האמור עולה שצדק השמאי המומחה מטעמי בקביעתו, שלצורך חישוב זכויות הבניה השייכות לנתבעים, יש לנטרל את הבנוי בפועל.

מהי התמורה לה זכאים הנתבעים?

48. השמאי מטעמי סבר שלצורך הערכת שווי התמורה המגיעה לנתבעים יש לקחת בחשבון את זכויות הבניה שנגרעו מהם, בשל התמ"א, על פי תכנית המתאר הקיימת 9988, שחלה על המקום. לטענת התובעים, כל הזכויות נשוא העבודות הן מכח התמ"א, ועל כן לטענתם די במתן תמורה של מחסן וחניה לנתבעים. בהקשר זה אני מקבלת את האמור בחוות דעתו של השמאי מטעמי, שכן כפי שהשיב השמאי לשאלות ההבהרה מטעם התובעים, התמורה הניתנת לבעלי הדירות על ידי היזם נגזרת מכלל הזכויות התכנוניות שעל הקרקע (ר' תשובה 3 במסמך מיום 23.5.2021). לפיכך, שעה שהתובעים קיבלו את חלקם בתמורה במסגרת ההסכמות עם היזם, היה מקום להתחשב גם בזכויות הבניה של הנתבעים, ככל שאינן נובעות מתמ"א 38, לצורך חישוב התמורה המגיעה להם. האופן בו בוצעה התחשבות כאמור בחוות דעתו של השמאי מטעמי הוא עניין שבמומחיות, שהשמאי לא נחקר עליו, ועל כן אין לי אלא לקבל את האמור בעניין זה בחוות דעתו.

49. טענת התובעים שנטל ההוכחה לעניין הפגיעה בזכויות מוטל כולו על הנתבעים, והם לא הרימו את הנטל, דינה דחיה, שכן בעניין עש"א (מחוזי ת"א) 50506-09-19, **סיגל יעל נ' עמנואל באומלשפינר**, (15.1.20) [פורסם בנבו] (להלן – ענין סיגל יעל) עליו נסמכים התובעים, נקבע שעל בעל הדירה המתנגד להציג ראשית ראיה לעניין הפגיעה בזכויותיו, והנתבעים במקרה דנן אכן הציגו חוות דעת מטעמם לעניין הפגיעה. נוסף על כך, הרי שמעת שמונה מומחה מטעמי והאמור בעניין זה בחוות דעתו לא נסתר, הרי שאין צורך בהוכחה נוספת מטעם הנתבעים.

50. לאור האמור, אני מקבלת את קביעותיו של השמאי מטעמי, על פיהן התמורה המגיעה לנתבעים היא סך של **428,992 ₪** בגין זכויות הבניה, וסך של **260,625 ₪** בגין השטח המוכר.

51. מכיוון שהתובעים הביעו נכונות לתת לנתבעים מחסן אליו צמודות 2 חניות עוקבות במפלס 2-, ומכיוון שבאופן זה ניתן לתת לנתבעים תמורה הבאה לידי ביטוי בחלופה נאותה לזכויות שהיו בידיהם בקרקע (להבדיל מהתמורה בגין זכויות הבניה), אני קובעת כי ככל שלא תהיה מניעה תכנונית לכך, על התובעים לתת את התמורה האמורה, ובנוסף עליה, לתת להם יתרה כספית בסך הפער שבין שווי מחסן וחניה כאמור במועד פסק הדין, לבין הסך של 690,000 ₪ שקבע השמאי מטעמי. באשר לשווי מחסן וחניה כאמור, מכיוון שלא נקבע בחוות דעתו של השמאי מטעמי, ככל שהצדדים לא יסכימו על מנגנון אחר לקביעת השווי, יפנו לשמאי מטעמי כדי שיקבע מהו השווי הרלוונטי, כאשר כל אחד מהצדדים ישא במחצית עלות חוות הדעת בעניין זה. ככל שיעלה שקיימת מניעה תכנונית למתן מחסן וחניה כאמור, הרי שעל התובעים לשלם לנתבעים את הסך של 690,000 ₪ בהתאם לקביעת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/299/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

השמאי מטעמי. מכיוון שהנתבעים מעולם לא השתמשו בקרקע האמורה, ולא היה בנוי עליה דבר, אני סבורה שאם תהיה מניעה תכנונית לתת להם מחסן וחניה כאמור לעיל, הרי שהתמורה הכספית שנקבעה היא תמורה הולמת בנסיבות העניין.

52. לטענת הנתבעים, על פי ההסכם, על היזם לשאת בתשלומי המיסים, ככל שיחויבו בהם, בגין התמורה.

53. סעיף 12.1 להסכם התמ"א, שנחתם בין התובעים ליזם, ואשר צורף לכתב התביעה, קובע בכל הנוגע למיסים שיחולו בשל העבודות:

"מוסכם כי, תנאי יסודי להתקשרות הבעלים בהסכם זה הוא כי כפוף לנכונות הצהרתו ולמילוי התחייבותו עפ"י הסכם זה, לא ישלם הבעלים כל מס, אגרה, היטל, הוצאה ו/או תשלום כלשהו בגין התקשרותו בעסקה זו, אישור התוכנית נשוא הסכם זה וביצוע הפרויקט והשלמת הבניין החדש עד למסירת הדירה החדשה לבעלים, חיבורה לתשתיות וכולל רישום הזכויות בכל דירה על שם הבעלים. למעט, חבות בגין מס שבח ו/או מס רכישה בגין תמורות שיתקבלו ככל שיתקבלו מעבר לקבוע בהוראות מס השבח לגבי חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה, ולמעט ביצוע שינויים ו/או תוספות בדירה אשר עלותם תחול על מי מהבעלים כאמור בהסכם זה באופן מפורש בגים הזמנת עבודות נוספות על הנאמר בהסכם זה בגין דירתו החדשה".

54. במסגרת כתב התביעה המתוקן, לא ביקשו התובעים סעד שיחייב את הנתבעים לחתום על ההסכם האמור, אלא סעד המאשר את ביצוע העבודות, תוך קביעה שהנתבעים זכאים לקבל מחסן אליו תוצמד חניה בשטח של 25 מ"ר, ואשר סומנו על תשריט הבקשה להיתר בניה. בסיכומיהם, ביקשו התובעים לחייב את הנתבעים לחתום על ההסכם, כאשר התמורה שתינתן להם היא מחסן וחניה כאמור, ולחילופין, לפסוק להם תמורה נוספת בגובה הפרש השווי בין הזכויות שלהם לבין התמורה האמורה. כן ביקשו לקבוע כי על הנתבעים לשאת בכל המיסים החלים עליהם על פי דין שכן לאור העובדה שאין להם דירה, אין להם פטור מהיטל השבחה או ממס שבח מקרקעין.

55. בכל הנוגע לזכויות על פי תמ"א 38, נקבעו הטבות מס, הכוללות בין היתר פטור מהיטל השבחה על תוספת הזכויות על פי התמ"א. כאמור לעיל, הנתבעים אינם זכאים לתוספת זכויות על פי התמ"א, והתמורה שהם זכאים לה נובעת מזכויות בגין שווי החלק בחצר, ושווי זכויות בניה שאינן נובעות מהתמ"א. בנסיבות אלו, התמורה שמקבלים התובעים נובעת, בעיקרה מהזכויות שהם מקבלים על פי התמ"א, זכויות שהנתבעים אינם זכאים להם. בנסיבות אלו, תוספת תמורה בדמות תשלום המיסים שיחולו על הנתבעים בשל כך שהתמורה שתינתן להם היא בעלת אופי שונה, לא תביא לשוויון, אלא להיפך, לכך שהנתבעים יקבלו תמורה העולה על המגיע להם. כאמור **בעניין כלב דלעיל**, וכן **בעניין סיגל יעל**, יש לבחון את שאלת התמורה בין שווים ולא בין שונים. במובן זה, של תשלומי המס, הנתבעים שונים מהתובעים, שכן אינם בעלי דירה בבית המשותף ואינם זכאים לאותם פטורים בגין התמ"א שהתובעים זכאים להם. כמו כן, עולה מסעיף 12.1 להסכם התמ"א, שכוונתו שהיזם ישלם מיסים והיטלים החלים על הבעלים רק ככל שהם נובעים מהעבודות נשוא התמ"א, ולא מיסים אחרים. בנסיבות אלו, אני קובעת שהנתבעים אינם זכאים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/299/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לתשלום המיסים שיחולו עליהם בגין התמורה שיקבלו על פי פסק דין זה, אלא אם מדובר במיסים מאותו סוג שהיזם ישלם במקום התובעים בגין העבודות נשוא ההליך. למען הסר ספק אני קובעת כי הנתבעים אינם זכאים לבטל את ההסכם על פי סעיף 7.4.1.3 אם יסתבר שחלה עליהם חבות מס בגינו, בשל האמור בפסק דין זה.

56. בנוסף, למען הסר ספק, אציין שככל שהנתבעים יקבלו מחסן וחניה כחלק מהתמורה כאמור לעיל, וככל שיחולו מיסים בגין חלק זה, ובאופן דומה יחולו מיסים על מחסנים וחניות שיקבלו בעלי הדירות האחרים, הרי שאם היזם יישא בתשלום מיסי התובעים בגין האמור, יהיו גם הנתבעים זכאים לכך שלא יישאו במיסים אלו על חשבונם (והיזם או התובעים יצטרכו לשאת בכך).

57. באשר לטענת הנתבעים שאין מקום שהמפקח ינסח את פרטי ההסכם במקום הצדדים, אציין כי הפסיקה בעניין נוגעת לטענות המיעוט המתנגד להסכם, כאשר נקבע כי "הסמכות לאשר את ביצוע העבודות, בניגוד לדעת מיעוט בעלי הדירות בבית המשותף, אינה סמכות לנסח את החוזה במקום הצדדים או לרדת לעומקם של כל סייגיו ותנאיו. בהליך לפי סעיף 5 לחוק החיזוק, מוטל על המפקח על רישום המקרקעין לבחון את סבירות החוזה, וככל שהוא סביר, לאשר את ביצוע העבודות על פיו." ר' עש"א (חל) 5280-07-15 **ענת פרחי נ' מנור יונתן** (18.1.16) [פורסם בנבו]. הטענה בעניין המיסים נולדה כתוצאה מבקשה של הנתבעים לפטור אותם ממיסים שיחולו בגין התמורה שיקבלו. משנמצא במסגרת ההליך שיש מקום לתת לנתבעים תמורה, השונה מהתמורה שמקבלים התובעים, אולם אין מקום לפטור אותם ממיסים בעניינה, משמעות הקביעה היא אישור העבודה בתנאים בהתאם לסמכויות המפקח על רישום מקרקעין, כאמור בסעיף 5(ב) לחוק החיזוק, אליו מפנה סעיף 5א לחוק החיזוק.

אישור ביצוע העבודות

58. באשר לאישור עבודות במסגרת תמ"א 38 למרות התנגדות המיעוט בטענה לפגיעה בזכויות קנייניות, נקבע בע"א (מחוזי חי) [899-03-09 שרה קלצוק נ' צבי אורון](#) [פורסם בנבו] (29/04/10) (להלן: עניין קלצוק) :

"...כאשר יינתן היתר הבניה, והמיעוט עדיין יעמוד בסירובו ליתן הסכמתו, יתייצב נא הרוב בפני המפקח על רישום מקרקעין, והמפקח יבחן האם הופר השוויון והאם הרוב נוהג בתום לב, והאם 'הפיחותים' בזכויות הקניין של המיעוט בטלים בשישים לעומת ההנאה הצומחת לו מעבודות החיזוק הנעשות בבית. מעל לכל, אם ימצא המפקח מקום לכך, יהיה בוודאי מוסמך להתנות את ביצוע העבודות בפיצוי כספי. המפקח על רישום המקרקעין לא יהיה רשאי למנוע את ביצוע העבודות רק בסיס טענות המיעוט בנוגע לפגיעה בזכויות הקניין שלו. זכויות אלה תדללנה וייגרמו להם "פיחותים", אך פגיעות אלה לא יהיה בכוחם למנוע את עבודות החיזוק. סמכות ההתערבות של המפקח, לקבל את טענות המיעוט, ולא לאשר את ביצוע עבודות החיזוק, תהיה אפוא מצומצמת ביותר."

59. במקרה דנן, שעה שלנתבעים זכות בירושה בחלק מקרקע שאינו בנוי ומעולם לא היה בנוי, ולא היה בשימוש מי מהם (שכן עד להליך זה כלל לא ידעו על קיומו), ומאידך לתובעים זכויות בדירות מגורים בבניין הבנוי, שהוא בניין ישן שאינו עומד בתקן לעניין רעידות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/299/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אדמה, אין ספק שזכות הנתבעים, הניתנת לפיצוי, אין בה כדי למנוע ביצוע עבודות חיזוק בבית המשותף.

60. לפיכך אני מאשרת את ביצוע העבודות, בכפוף לביצוע התמורה המפורטת בסעיפים 50-51 לעיל. התובעים (או היזם) ישלמו את התמורה הכספית או את יתרת התמורה הכספית, לפי העניין, לנתבעים, לא יאוחר מהמועד בו תימסר דירת התמורה הראשונה למי מהתובעים. כדי להבטיח את תשלום התמורה הכספית האמורה, אני מתנה את תחילת ביצוע העבודות בכך שאחת מדירות היזם (ששוויה עולה על התמורה הכספית האמורה) לא תימכר עד לביצוע התמורה הכספית לנתבעים. באחריות התובעים להסדיר עניין זה מול היזם.

61. לאור האמור, על הנתבעים לחתום על ההסכם נשוא התמ"א, בכפוף לשינויים נשוא פסק דין זה, אשר יגברו על האמור בהסכם ככל שתהיה סתירה ביניהם לבין האמור בהסכם, וזאת בתוך 14 יום מהיום. ככל שלא יחתמו כאמור, וככל שלא יחתמו במועד מאוחר יותר על מסמכים נוספים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות, לאחר שיידרשו לכך זמן סביר מראש (ולא יותר מ-14 יום), אני ממנה את עו"ד אופיר עוזרי, ב"כ בעלי הדירות, לחתום בשמם ובמקומם של הנתבעים על כל המסמכים הנדרשים לביצוע העבודות נשוא פסק הדין, בכל הנוגע לחלקם בזכויות הבעלות והחכירה הרשומות על שמם בגוש שומה 30038 חלקה 31.

62. באשר להוצאות ההליך, מכיוון שמחד מצאתי שהתמורה שיש לתת לנתבעים עולה על זו שהתובעים ביקשו לתת להם, ומאידך, הנתבעים כלל לא היו מודעים לזכויותיהם בקרקע עד לאחר הגשת התביעה, ולאחר שנודע להם על זכויותיהם הכבידו על האפשרות להגיע להסכמות שיאפשרו תחילת העבודות ודרשו תמורות גבוהות מאלו שאושרו, אני קובעת שכל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום, 02 פברואר 2022, א' אדר א' תשפ"ב, בהיעדר הצדדים.

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים